T2 📘 Resumen

Marco normativo nacional

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 15-36

🏛️ Los dos pilares

pág. 15

1. **Constitución, art. 40.2**: los poderes públicos fomentan una política que vele por la seguridad e higiene en el trabajo. Es el **primer pilar**.
2. **Ley 31/1995**, de **8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), nacida del marco de la UE y **modificada por la Ley 54/2003**, de **12 de diciembre**. Es la «obra magna» nacional para evitar riesgos en el trabajo.

📝 El contrato de trabajo

págs. 15–17

El contrato de trabajo sustituye al viejo arrendamiento de servicios, donde la «libertad» solo favorecía al empresario. Ve al trabajador como persona y al salario como su medio de vida.

> 🔑 **Definición (ET art. 1.1)**
> Una persona **presta voluntariamente** sus servicios **retribuidos** por **cuenta ajena** y dentro del ámbito de **organización y dirección** de otra (el empresario).

Se perfecciona por el consentimiento; es bilateral y oneroso (obligaciones para ambas partes).

Sus cuatro notas

🙋 Voluntariedad

Trabajo libre y **personal**, de una persona física.

🤝 Ajenidad

La esencia del contrato: los frutos son de otro desde que se producen, y el trabajador no asume su riesgo de pérdida.

📏 Dependencia

No es subordinación absoluta: basta estar en el **círculo rector y disciplinario** del empresario. Indicios: horario, itinerarios, cantidad y calidad del trabajo.

💶 Retribución

La contraprestación del trabajo que el empleador hace suyo.

Excluidos del Derecho del Trabajo (ET art. 1.3)

- a) **Funcionarios** públicos y personal con régimen administrativo o estatutario.
- b) Prestaciones personales **obligatorias**.
- c) **Consejeros** o miembros del órgano de administración, si solo hacen las tareas del cargo.
- d) Trabajos por **amistad, benevolencia o buena vecindad**.
- e) Trabajos **familiares**, salvo que se pruebe que son asalariados: cónyuge y parientes **hasta el segundo grado** (también por adopción) **que convivan** con el empresario.
- f) Mediadores mercantiles que **asumen el riesgo y ventura** de la operación.
- g) Transportistas con autorización administrativa propia y vehículo propio.

Relaciones laborales especiales (ET art. 2)

Alta dirección · hogar familiar · penados en instituciones penitenciarias · deportistas profesionales · artistas en espectáculos públicos · mediadores mercantiles **sin** riesgo y ventura · trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo · menores internados · residentes en Ciencias de la Salud · abogados en despachos · las que declare una ley.

> ⚠ **Ojo en el test**
> Mediador mercantil **con** riesgo y ventura → **excluido**. **Sin** riesgo y ventura → **relación especial** (y sí le alcanza la LPRL).

🎯 Objeto de la Ley 31/1995

pág. 18

Transpone la **Directiva Marco 89/391/CEE**. Es un **marco jurídico básico** que reúne y actualiza una legislación que estaba **dispersa y desfasada**.

Su objeto: fijar el **cuerpo básico de garantías y responsabilidades** para proteger la salud de los trabajadores, dentro de una política **coherente, coordinada y eficaz**. Se resume en tres ideas:

- 🛡 **Proteger** la seguridad y salud de los trabajadores.
- ➖ **Eliminar o disminuir** los riesgos del trabajo.
- 🗣 **Información, consulta, participación equilibrada y formación.**

Y, sobre todo, crear una cultura preventiva.

Lo que aportó de nuevo

- Incluye las relaciones laborales y las **Administraciones Públicas**, y además a fabricantes, importadores y suministradores, autónomos y socios de cooperativas.
- Es una **ley de mínimos**: obligatoria, pero **mejorable** por convenio colectivo o contrato `LPRL art. 2.2`.
- Participación de los trabajadores con **órganos específicos**.
- Régimen sancionador administrativo **autónomo**: `LISOS · RDLeg 5/2000, 4 ago`, y responsabilidades por la `LGSS · RDLeg 8/2015, 30 oct`.

📖 Definiciones de la Ley (art. 4)

pág. 19

Prevención

Actividades o medidas adoptadas o previstas en **todas las fases** de la actividad de la empresa para **evitar o disminuir** el daño. Sus aspectos: **técnicos** (equipos, EPI, químicos, lugares, procedimientos), **humanos** (adecuación, información, formación, motivación) y de **gestión**.

Riesgo laboral

Posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Su gravedad se valora con la **probabilidad** y la **severidad**.

Daños derivados del trabajo

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas **con motivo u ocasión** del trabajo.

Riesgo grave e inminente

El que resulte **racionalmente probable** en un **futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave**.

Equipo de trabajo

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación usada en el trabajo.

Condición de trabajo

Cualquier característica del trabajo con **influencia significativa** en la generación de riesgos.

Equipo de protección individual
Equipo que el trabajador **lleva o sujeta** para protegerse, y sus complementos o accesorios.

🗺️ Ámbito de aplicación

págs. 17 y 19–21

La LPRL tiene **doble naturaleza, laboral y administrativa**, y va más allá del Derecho del Trabajo `LPRL art. 3`.

✅ Se aplica a

- Relaciones laborales del **ET**, incluidas las **especiales**.
- Personal **administrativo o estatutario** de las AAPP, con sus peculiaridades.
- **Fabricantes, importadores y suministradores**.
- **Autónomos** (coordinación del art. 24 y, si tienen empleados, como empresarios).
- **Cooperativas** con socios que prestan trabajo personal.
- **Centros y establecimientos militares**, con particularidades.

⛔ Excluidas `art. 3.2`

Solo las actividades **cuyas particularidades lo impidan** en:

- **Policía, seguridad y resguardo aduanero**.
- **Protección civil y peritaje forense** en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
- **Fuerzas Armadas** y actividades militares de la **Guardia Civil**.

La LPRL inspira su normativa específica. La exclusión ya la preveía la Directiva 89/391.

Los **establecimientos penitenciarios** se adaptan según la `Ley 7/1990, 19 jul`.

Una norma de mínimos

- Sus disposiciones laborales son **derecho necesario mínimo indisponible**, mejorables por convenio `LPRL art. 2.2`.
- Son **irrenunciables**: el trabajador no puede disponer de esos derechos `ET art. 3.5`.
- Se aplica la norma **más beneficiosa** para el trabajador en su conjunto y en cómputo anual, no la de mayor rango `ET art. 3.3`.
- Los acuerdos estatales o autonómicos de las organizaciones más representativas tienen prioridad sobre convenios de ámbito inferior.

🧭 Política preventiva y eficacia

págs. 21–22

2 objetivos

1. **Promocionar la mejora** de las condiciones de trabajo.
2. Orientar las actuaciones a la **coordinación de las Administraciones**.

3 principios

- **Eficacia**: más protección.
- **Coordinación**: entre Estado, CCAA y Administración local.
- **Participación**: de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones.

El nuevo enfoque de la Ley: cinco aspectos

1. **Planificar** la prevención desde el diseño del proyecto.
2. **Evaluación inicial** de riesgos y actualización periódica si hay cambios.
3. **Medidas** adecuadas a la naturaleza de los riesgos.
4. **Control de la efectividad** de las medidas.

5. **Formación e información** a los trabajadores.

✅ Principios de la acción preventiva (art. 15)

págs. 22–23

1. **Evitar** los riesgos y **evaluar** los que no se puedan evitar.
2. Combatir los riesgos **en su origen**.
3. **Adaptar el trabajo a la persona**: puestos, equipos y métodos (menos trabajo monótono y repetitivo).
4. Tener en cuenta la **evolución de la técnica**.
5. **Sustituir** lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
6. **Planificar** integrando técnica, organización, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales.
7. Anteponer la **protección colectiva a la individual**.
8. Dar las debidas **instrucciones**.
9. Considerar las **capacidades profesionales** al encomendar tareas.
0. Zonas de riesgo grave o específico: solo trabajadores con **información suficiente**.
1. Prever las **distracciones o imprudencias no temerarias**.

> ⚠ **Ojo en el test**
> «Formar a los trabajadores» **no** es uno de estos principios. Y se prevén las imprudencias **no temerarias**.

🔧 Ley 54/2003 y el plan de prevención

págs. 23–26

La Ley 31/1995 se aplicaba como un **mero cumplimiento formal**. Por eso llega la reforma de la **Ley 54/2003**.

❌ Deficiencias

- Falta de **integración** de la prevención.
- Cumplimiento **más formal que eficiente**.
- Mala incorporación del nuevo modelo.
- Normativa no adaptada a **contratación y subcontratación**.
- Siniestralidad alta.

🎯 Objetivos

- **Combatir** la siniestralidad.
- Fomentar una **cultura preventiva real**, no documental.
- Reforzar la **integración** en la gestión.
- Mejorar el **control** del cumplimiento.

Sus cambios en tres ejes

- **Integración de la actividad preventiva** en la gestión de la empresa, en todas sus actividades y niveles, con un **plan de prevención** que incluya estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
- **Organización de recursos**: **recursos preventivos** presentes en ciertos casos, suficientes para vigilar el cumplimiento.
- **Vigilancia y control**: seguimiento permanente de la actividad preventiva.

El plan de prevención

> 🔑 **RD 604/2006**
> El plan debe ser **aprobado por la dirección**, **asumido por toda la organización** y **conocido por todos los trabajadores**.

- **Contenido**: identificación de la empresa (actividad, centros, nº de trabajadores) · estructura organizativa y responsabilidades · organización de la prevención (modalidad y órganos de representación) · política,

objetivos, metas y recursos.

- **Gestión:** evaluación inicial (puesto, trabajadores, actividad), que se actualiza cuando cambian las condiciones o hay daños · planificación de la actividad preventiva con **plazo, responsables y recursos** · control y seguimiento.

RD 899/2015 (9 oct) modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención: **una única acreditación para las cuatro especialidades** (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, medicina del trabajo), sin ámbito territorial y con un trámite más simple.

Legislación complementaria

pág. 26–36

La LPRL se desarrolla con el **RD 39/1997** (17 ene), **Reglamento de los Servicios de Prevención:** evaluación de riesgos, modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios, y capacidades de técnicos y trabajadores designados. El **RD 688/2005** regula a las **mutuas** como servicio de prevención ajeno.

Ámbito	Normas principales
Seguridad	**Equipos de trabajo** RD 1215/1997 · **máquinas** RD 1644/2008 · **obras** RD 1627/1997 y Ley 32/2006 de subcontratación (RD 1109/2007) · **trabajos en altura** RD 2177/2004 · **atmósferas explosivas** RD 681/2003 · **riesgo eléctrico** RD 614/2001 · baja tensión RD 842/2002 · **equipos a presión** RD 2060/2008 · **autoprotección** RD 393/2007 · incendios en industrias RD 2267/2004 · **coordinación de actividades** RD 171/2004 · ETT RD 216/1999 · minería RD 1389/1997 · **EPI** RD 773/1997
Higiene	**Agentes químicos** RD 374/2001 · **cancerígenos** (y mutágenos) RD 665/1997 · **amianto** RD 396/2006 · **ruido** RD 286/2006 · **vibraciones** RD 1311/2005 · radiaciones ionizantes RD 783/2001 · radiaciones ópticas RD 486/2010 · **agentes biológicos** RD 664/1997 · **legionelosis** RD 865/2003 · **cuadro de enfermedades profesionales** RD 1299/2006 · accidentes graves RD 1254/1999 · **lugares de trabajo** RD 486/1997
Ergonomía	**Instalaciones térmicas** RD 1027/2007 · lugares de trabajo RD 486/1997 · **pantallas** RD 488/1997 · **manipulación de cargas** RD 487/1997 · cuadro de EP RD 1299/2006

> ⚠ **Ojo en el test**
> Los de abril de 1997 van juntos: **486** lugares · **487** cargas · **488** pantallas. El **773/1997** (EPI) aparece en las tres especialidades.

Resumen de la Unidad Didáctica 2 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.